

طبیعت در تنگنای اکولوژی؛ تأملی بر ناسازواری مدرنیته و حقوق محیط زیست

علی مشهدی^۱

چکیده

شکل گیری بحران در روابط میان انسان و طبیعت که برآیند آن تخریب محیط زیست است، درحقیقت بازخورد نوع تلقی انسان و آزادی عمل او در بهره برداری از طبیعت پس رنسانس (وجه ذهنی) و انقلاب صنعتی و تکنولوژیکی (وجه عینی) است. بنیانهای مدرنیته که شاخص ترین زمینه‌های آنرا می توان بعد از عصر روشنگری در اروپا یافت، منتهی به تخریب محیط زیست و شدت آن در قرن بیستم گردید. به گمان مامفهوم «توسعه پایدار» در ذات خود با اصالت سود، اصالت مصرف، انسان محوری، خود محوری، عقل سودبنیان و فراموشی اخلاق و دین، حقوق سایر اجزای طبیعت (زیا و گیا) ناسازگاری جدی دارد. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که مبانی مدرنیته نیازمند بازبینی جدی است؛ چه اینکه نمی توان با این بنیانهای ذهنی و عینی به حفاظت از محیط زیست و کارآمدی حقوق محیط زیست در جهان خوش بین بود.

واژگان کلیدی: طبیعت، محیط زیست، مدرنیته، اکولوژی، اصالت مصرف، اصالت سود، انسان محوری، حقوق محیط زیست.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيهِمْ

«النَّاسِ لِيَذِقَهُمْ رَاحَةُ الْإِذْيِ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ»^۲

فساد در خشکی و دریا به دلیل اعمالی که مردم انجام داده‌اند

آشکار شده، خدا می خواهد نتیجه بعضی از اعمال آنها را به آنها بچشاند، شاید (به سوی حق) بازگردند.

«مهار طبیعت عبارتی است اندیشیده خود بینی،

بدان گاه که گمان می رفت طبیعت، فقط برای آسایش انسان آفریده شده است.»^۳

راشل کارسون^۴، بهار خاموش

^۱ . دانشیار گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق دانشگاه قم
Droitenviro@gmail.com

^۲ . سوره روم، آیه ۴۱

^۳ . نقل از: بری، جان، محیط زیست و نظریه اجتماعی، ترجمه حسن پویان و نیره توکلی، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست، چ اول، ۱۳۸۰، ص ۱.

^۴ . راشل کارسون Rachel Carson از جمله مشهورترین نویسندگان حوزه محیط زیست است که با انتشار کتاب بهار خاموش تأثیر بسیار شگرفی بر شکل گیری

مقدمه

شدت انسان محوری محیطی در عرصه حقوقی ریشه در غفلت‌های فلسفی پس از عصر روشنگری دارد. غفلتی که به نوبه خود انسان را تحت تأثیر قرار داد و مشخصاً با گسترش تخریب طبیعت پس از سالهای دهه هفتاد قرن بیستم، نمود عینی یافت. بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی، تخریب جنگلها، از بین رفتن گونه‌های گیاهی و جانوری، بی رحمی نسبت به حیوانات، آلودگی آبها، تخریب فضاها، خوش روستایی، سواحل و کوهستانها، گسترش بی حد و حصر شهرنشینی و دخالت‌های بی رویه انسان در چرخه طبیعت نمونه‌های از این مسائل بودند. در این مقاله سعی شده است ابتدا روند روابط میان انسان و طبیعت و عملکرد وی در گذار به دوران مدرن ارزیابی شود. اینکه اساساً چگونه تخریب محیط زیست در دوران مدرن برخلاف دوران پیشا مدرن حادث می شود. سپس سعی شده است با نقد برخی بنیانهای مدرنیته ضرورت بازبینی و گذار از «عصر انسان فاتح زمین» به «عصر تعامل» و هماهنگی انسان با طبیعت بحث شود. در نهایت این مسئله به صورت موردی بحث شده است که چگونه میان رسیدن به اهداف نظام حقوق محیط زیست با مبانی مدرنیته ناسازواری عمیقی احساس میشود.

الف- تخریب طبیعت در گذار به مدرنیته

رابطه انسان و محیط زیست را می توان در چهار دوره مورد بررسی قرار داد. عصری که انسان مقهور طبیعت است. (دوره اول) عصری که انسان در جدال با طبیعت است. (دوره دوم) عصر برتری بر طبیعت. (دوره سوم) و عصر تعامل (دوره چهارم) که رسیدن به دوره اخیر نیازمند نقد و بازبینی جدی مدرنیته است.^۵

جنبشهای زیست محیطی در سالهای دهه هفتاد نهاد. در این کتاب وی با انتقاد از استفاده بی رویه از سموم شیمیایی با «مهندسی کردن طبیعت» که آثار بسیار تلخی بر انسان و طبیعت دارد، مخالفت نمود. برای مطالعه این کتاب ر.ک: کارسون، راشل، بهار خاموش، ترجمه عبدالحسین وهاب زاده، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، چ دوم، 1381. نیز به متن اصلی آن به منبع ذیل:

Carson, R, Silent Spring, Greenwich, CT, Fawcett Premier, 1962.p100.

^۵ . برای ملاحظه مسائل مربوط به تاریخ محیط زیست و انسان برای نمونه ر.ک:

Worster, Donald, ed. *The ends of the earth: perspectives on modern environmental history*. Cambridge University Press, 1988. McNeill, John Robert. *Something new under the sun: An environmental history of the twentieth-century world (the global century series)*. WW Norton & Company, 2001. Hornborg, Alf, John Robert McNeill, and Juan Martínez Alier, eds. *Rethinking environmental history: world-system history and global environmental change*. Rowman Altamira, 2007. Worster, Donald. *The wealth of nature: environmental history and the ecological*

دوره نخست با پیدایش بشر بر روی کره زمین مصادف است و تا عصر ایجاد تمدنهای بزرگ کم و بیش ادامه می یابد. آغاز این دوره یاد آور عصری است که در آن بشر کاملاً مقهور طبیعت است.^۶ دخالت‌های محدود انسانی در طبیعت و اکوسیستم از طریق چرخه عادی طبیعت ترمیم می شود. دوره غارنشینی و زندگی انسانهای بدوی مشخصه تاریخی این دوران است. از آنجا که انسان در این دوره به لحاظ تکنیکی و شیوه زیست «ضعیف» است، محیط زیست در این دوران به مثابه یک امر خطرناک و دشمن تلقی می شود. چراکه این محیط زیست است که انسان را تهدید می نماید.

اندیشه ی «وحش»^۷ را می توان با این برداشت در تمدن‌های اولیه اروپایی یافت. در بسیاری از جوامع بدوی که تمدن هنوز تأثیر چندانی بر طبیعت ننهاده است، نحوه نگرش به طبیعت غیر مسکون چنین است. جایی خطرناک و وحشی که انسان می تواند در آن خود را علیه ستیزهای طبیعت بیازماید.^۸ یونانیان باستان از حوزههای اطراف شهرها وحشت داشتند.^۹ آنان چنین می پنداشتند که حوزههای طبیعی بیرون شهرها از ارواح خبیثه و شیطانکها پر شده اند. طبیعت همواره خطر آفرین، پر از بلایا، باطلاقتها، حیوانات وحشی و محیط یاغی است و لازم است تا طبیعت را شکست داد.^{۱۰}

پس از کشف آتش و ساخت ابزارهای ساده، تمدنهای اولیه شکل میگیرند. در این دوره انسان با طبیعت در حال ستیز است. انسان شکارگر، غارنشین و روستا نشین سعی مینماید بر نیروهای طبیعت

imagination. Oxford University Press on Demand, 1993. Bird, Elizabeth Ann R. "The social construction of nature: theoretical approaches to the history of environmental problems." *Environmental Review: ER* (1987): 255-264.

^۶ . تقی زاده انصاری، مصطفی، حقوق محیط زیست در ایران، انتشارات سمت، چ اول، ۱۳۷۴، ص ۳.

^۷ Wilderness.

^۸ . بوتکین، دانیل، شناخت محیط زیست، ترجمه عبد الحسین وهاب زاده، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، چ اول، ۱۳۸۲، ص ۶۳۱.

^۹ . کت دوبوفون طبیعت دست نخورده از جانب انسان را این گونه توصیف می کند. «بیابان مالیخولیایی پوشیده از خلنگ، تیغ و درخت، همه بد شکل و شکسته و تباه، و یا در مورد تالاب پوشیده از آب مرده و گندیده که سطحش را گیاهان بد بویی گرفته که فقط حشرات زهر آگین می پرورد و جانوران ناپاک در خود پناه می دهند انسان در یک محیط وحش باید دائماً مواظب باشد که مبادا دچار حمله حیوان وحشی شود، از غرش گاه به گاه برخورد بلرزد و حتی گرفتار سکوت خوف انگیز این تنهایی سنگین باشد.» نقل از بوتکین، منبع پیشین، ص ۶۳۱.

^{۱۰} . شکویی، دکتر حسین، فلسفههای محیطی و مکتبهای جغرافیایی، انتشارات موسسه جغرافیایی و کارتو گرافی گیتا شناسی، چ پنجم، ۱۳۸۷، ص ۱۳.

فاتق آید. که گاهی در این مسیر موفق و گاهی نیز شکست میخورد. بنابراین رابطه انسان و عناصر طبیعت به مثابه یک «منبع»^{۱۱} و به عنوان یک کالا و حتی به عنوان دشمنی تعریف می گردد که باید آنرا تحت کنترل نیروهای انسانی قرار داد.^{۱۲} نخستین تلاشهای انسان برای ابزار سازی اساساً از این واقعیت نشأت می گیرد. در دوره جدال، هرچند رابطه انسان با طبیعت، مبتنی بر ستیزه جویی و نوعی شی انگاری صرف استوار است، ولی به دلیل آنکه در این دوران تعداد جمعیت انسانی کم و تکنولوژی ضعیف است. آثار واقدامات انسانی چندان به محیط زیست آسیب پذیر نبوده و طبیعت می-توانست در چرخه اکوسیستم به جبران این آسیبها بپردازد.

با ورود انسان به دوران مدرن، شاهد تغییر و تحولات متمایزی هستیم. با دست یابی به علم و تکنولوژیهای پیشرفته تر، طبیعت و نیروهای طبیعی تحت کنترل انسان در می آید. این دوره مشخصاً به اختراع ماشین و شروع انقلاب صنعتی مصادف است. «پیشرفت علم و فن آوری انسان را قادر ساخت تا طبیعت را مقهور خویش ساخته و موجب انهدام تدریجی، اما مستمر محیط زیست گردد».^{۱۳} انسان با کمک فناوریهای جدید راههای مهار طبیعت و غلبه بر آن را آموخت و به بهره برداری سریع و باور نکردنی از منابع روی آورد. به بیان اکولوژیک «رد پای اکولوژیکی انسان در جهان» روز به روز در حال گسترش است.^{۱۴} علاوه بر این، وضعیت مناسب باعث گردید تا جمعیت گونه انسان با افزایش بی سابقه در شهرها متمرکز گردد و ما شاهد پیدایش مسائل زیست محیطی جدید، از جمله انواع آلودگی - های هوا، خاک و صوت باشیم در این دوره شاهد آن هستیم که رابطه انسان و محیط زیست یک رابطه نابرابر می شود. انسان این امکان را می یابد تا با قدرت ماشین «در محیط پیرامونش تصرف کند و با مهار طبیعت پیش از پیش از آن استفاده نماید. این وضعیت خطر برهم خوردن تعادل اکولوژیک را بیشتر نمود. زیرا بهره برداری فراوان از مواهب طبیعی از یک سو باعث کاهش شدید منابع طبیعی و ازسوی دیگر باعث به وجود آمدن انواع آلودگیها گردید».^{۱۵} این امر از سویی دیگر ناشی از تلقی است که پیشگامان رنسانس از انسان و دانش عرضه کردند. به قول بیری با این تعریف جدید نسبت میان

¹¹ . Source

¹² . بوتکین، منبع پیشین، صص 632-633

¹³ . فیروزی، مهدی، « مبانی حق بر محیط زیست در قرآن »، *مجله رواق اندیشه*، خرداد ۸۴، ش ۴۲، ص 3.

¹⁴ . York, Richard, Eugene A. Rosa, and Thomas Dietz. "Footprints on the earth: The environmental consequences of modernity." *American sociological review* (2003): 279-300.

¹⁵ . تقی زاده انصاری، همان، ص 3.

انسان و طبیعت تغییر کرد و «با اتکا به اندیشه‌های فرانسیس بیکن نظریه‌های «هم‌سنخی انسان با طبیعت» جای خود را به نظریه‌های «مهار طبیعت به نفع انسان» داد.^{۱۶}

در این دوره ما شاهد ظهور و بروز انواع و اقسام مشکلات زیست محیطی از جمله موارد ذیل هستیم. که از ناحیه منابع انسانی است.^{۱۷} استخراج بی رویه منابع طبیعی، آلودگی آب، خاک، هوا و دریا، ورود گاز کربنیک و سایر گازهای آلاینده به محیط زیست، تولید بیش از حد پسماند و مواد خطرناک، ورود پسابها و سموم مختلف در رودخانه‌ها، صید بیش از حد منابع دریایی و تپه سازی آن، سوانح و رخدادهای هسته ای، سوانح شیمیایی، استفاده از تخریب محیط زیست به عنوان ابزار جنگی، گرم شده کره زمین، تخریب لایه ازن، تغییرات آب و هوایی، بارانهای اسیدی، نابودی جنگلها و گونه‌های نادر گیاهی و جانوری و... که همه حاصل تسلط انسان و گسترش تکنولوژیهای نوین هستند. وخامت این وضعیت در قرن بیستم به نوبه خود زمینه ساز طرح موضوع لزوم حفظ محیط زیست و نهضت‌های فکری، فلسفی و اجتماعی در خصوص باز تعریف رابطه انسان و محیط زیست گردید.

ب-نقد مدرنیته در گذار از انسان فاتح زمین به عصر اکولوژی

دوران مدرن، دوران فتح و غلبه انسان بر طبیعت بود. لزوم توجه به حقوق طبیعت و مسئولیت انسانی در برابر طبیعت در اندیشه‌هایی که منتقد مدرنیته بودند مطرح گردید. وجه مشترک این دیدگاهها لزوم تعامل و توجه انسان به حقوق طبیعت در فرآیند توسعه صنعتی و انسانی بازبینی مبانی مدرنیته بود.^{۱۸} بنسون معتقد بود که انسان محوری تا چه حد موضوع توجه ما را به غیر انسان محدود نموده است. (بنسون، ۵۰، ۱۳۸۱) بعد از جنگ جهانی دوم وبا شتاب روز افزون دست اندازی انسان بر محیط زیست جریان نگاه ایزای به محیط زیست مورد انتقاد قرار گرفت و کسانی مانند «آلئدو

^{۱۶} . کاظمی، جمال، «روایت نو از دین، زمین و زندگی: نگاهی به آراء توماس بیری»، مجله اخبار ادیان، سال ۸، ش ۱ مرداد ۸۹، ص ۲۲.

^{۱۷} . به همین سبب کالیون با بیان داستان حضرت نوح در ساختن کشتی برای نجات گونه‌ها بیان می دارد که به نظر میرسد تخریب شدید محیط زیست از ناحیه منابع انسانی تقریباً امر جدیدی است و از زمان انقلاب صنعتی مطرح گردیده است. ر.ک: کنت مک، کالیون، «اجرای عدالت درباره محیط زیست بین المللی؛ حقوق و راه حل ها»، ترجمه محمدحسین زاهدین لباف، مجله حقوقی، دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، ش ۳۱، پاییز ۸۳، ص ۱۷۳.

^{۱۸} . Hamilton, Clive, François Gemenne, and Christophe Bonneuil, eds. *The Anthropocene and the global environmental crisis: rethinking modernity in a new epoch*. Routledge, 2015.

لئوپولد^{۱۹} بر لزوم شکل‌گیری اخلاقی جدید تحت عنوان «اخلاق زمین»^{۲۰} که در آن رابطه انسان و محیط زیست را اخلاقی نماید تأکید نمودند.^{۲۱} عصر تعامل ارمغان تلاش فکری محیط زیست گرایان است، این عصر از دهه هفتاد قرن بیستم بدین سوی آغاز و تاکنون ادامه دارد. عصر تعامل هنوز به طور کامل تحقق نیافته است. بلکه بیشتر شعار گروه‌های حامی محیط زیست است که سعی دارند با بازتعریف رابطه انسان و محیط زیست به آشتی میان مقتضیات توسعه و نیازهای جامعه انسانی و حفظ محیط زیست دست یازند. در این دیدگاه از «مسئولیتها»^{۲۲} یا «تکالیف» و «حقوق»^{۲۳} توأمان انسانها، به مثابه شهروندانی که در زمین زندگی می‌کنند، بحث می‌شود.^{۲۴} این دوره در واقع عصر آگاهی

¹⁹ - Aldo Leopold

²⁰ . Leopold, Aldo. "The land ethic." *The Ecological Design and Planning Reader*. Island Press/Center for Resource Economics, 2014. 108-121.

²¹ . از نظریه‌های شاخص فلسفه بوم‌شناختی در این زمینه می‌توان برای نمونه به موارد ذیل اشاره نمود: آرنه ناس با طرح مفهوم «اکوسوفی» یا فلسفه بوم‌شناختی، جان انیل با نظریه «شهوة چشم»، سید حسین نصر با رویکرد الهیاتی و کلامی به محیط زیست، هیپورن با نظریه حیرت، آلدو لئوپلد با نظریه اخلاق زمین، راشل کارسون با بهار خاموش، مک‌کی با «نظریه بازی‌ها»، هاردین با مقاله جنجالی «تراژدی منابع عام»، دیوید پیرس با «نظریه اقتصاد سبز»، پاسمور با کتاب «مسئولیت انسانی در قبال طبیعت»، هوارت با «بررسی پدیدار شناختی ارزش»، نورتون با طرح رویکرد فرهنگی به «زیست‌شناسی حفاظت» و با طرح مثال دلارهای شنی، لئوپلد با طرح مفهوم «اخلاق زمین»، ریچارد ووال روتلی با طرح «شوینیسیم انسانی» در نقد فلسفه غرب و «آخرین انسان»، و آلبرت شوایتزر، و فلاسفه مدرن ویست مدرنی نظیر، مارکوزه در «رهایی از طبیعت» و انسان تک‌ساختی، یورگن هابر ماس در مکتب فرانکفورت و نقد نوین نظام سرمایه سالار، و کسانانی مانند مارتین هایدگر و اخیراً نیز کسانانی مانند بیل مک‌گین با کتاب «پایان طبیعت»، آناتول لیون با «پایان غرب» و جان بلامی فاستر و دیگران به زوایای مختلف مسئله ارزشها در محیط زیست پرداخته‌اند. برای بررسی بیشتر در این خصوص ر.ک: بری، جان، محیط زیست و نظریه اجتماعی، ترجمه حسن پویان ونیره توکلی، سازمان حفاظت محیط زیست، چ اول، 1380. بنسون، جان، اخلاق محیط زیست، مجموعه مقالات و بررسیها، ترجمه عبدالحسین وهاب زاده، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، چ اول، 1381.

²² . écoresponsabilité

²³ .Rights

²⁴ .Vincent Commenne, Responsabilité sociale et environnementale, editions Charles Léopold Mayer, Paris, 2006, pp29-33. voir aussi: Martinez, MarieLouise, Pour l'éducation à l'écocitoyenneté, à la responsabilité et à la confiance durable observer la formation des identités singulières, sociales et professionnelles, Projet CPIE des les de Lérins et Pays d'Azur et IUFM de Nice, 2006-2008, 477.pp.

انسان به آثار زیانبار مداخله بیحد و حصر انسان در طبیعت است. در این میان کسانی مانند بیری^{۲۵} لئوپولد و آرنه نائس سخن از ضرورت تعامل انسان با طبیعت راندند. نمود این آگاهی از جنبه حقوقی را ما ابتدا در اسناد بین المللی و سپس در حقوق ملی شاهد هستیم.^{۲۶}

ج- باز اندیشی پیرامون بنیانهای ناسازوار مدرنیته با حقوق محیط زیست

گفتیم برخی بنیانهای مدرنیته اساساً با حفظ و حمایت از محیط زیست ناسازوارند. به گونه ای که ادامه این روند می تواند منجر به نابودی طبیعت گردد.^{۲۷} که در ادامه به نقد برخی از این رویکردها در ارتباط با محیط زیست خواهیم پرداخت.

۱- نقد خود محوری و انسان محوری

اصلت انسان یا اومانیزم که با عبارات گوناگونی چون انسان مداری، انسان گرایی، انسان محوری، و نظایر آن شناخته می شود. محصول روندهای فکری عصر روشنگری و پس از آن است.^{۲۸} در این نظریه

²⁵ . توماس بیری thomas Berry با تأثیر پذیری از اندیشه ویکو (از نظر ویکو Giovanni Battista Vico تاریخ سه دوره دارد. عصر خدایان (1) یا نظام های سیاسی آریستوکراتیک مبتنی بر هیتولوژی، عصر قهرمانان (2) یا نظام آریستوکراتیک مبتنی بر تمایز طبقاتی و عصر امانیسم (3) یا نظام های دموکراتیک مبتنی بر عقل و حقوق بشر) قائل به چهار دوره تاریخی شد. عصر شمنیسم و قبیله گرایی (1)، عصر تمدنهای سنتی (2)، عصر تکنولوژیک علمی (3)، عصر بوم شناختی یا اکولوژیک (4) در نظر وی ما با پشت سر نهادن سه عصر پیشین وارد عصر «اکوزوئیک» ecozoic era شده ایم. عصری که شاخصه آن ایجاد درکی نوین از رابطه انسان با طبیعت است. در نهایت وی تمام تلاش خود را در این امر قرار می دهد که با آسیب شناسی این دوره بیگانگی انسان با طبیعت را از طریق آموزه های دینی جبران نماید. برای بررسی بیشتر آراء وی و نظرات موافق و مخالف ر.ک: بیری، توماس، «عصر اکوزوئیک»، مجله سیاحت غرب، مرکز پژوهشهای اسلامی صداوسیما، ش 33، فروردین 1385، و کاظمی، منبع پیشین، صص 21-23.

²⁶ . برای بررسی بیشتر در این خصوص ر.ک: مشهدی، علی، حق بر محیط زیست سالم، انتشارات میزان، چ اول، 1391.

²⁷ . See: Worster, Donald, ed. *The ends of the earth: perspectives on modern environmental history*. Cambridge University Press, 1988. Alario, Margarita, and William Freudenburg. "The paradoxes of modernity: scientific advances, environmental problems, and risks to the social fabric?." *Sociological Forum*. Vol. 18. No. 2. Springer Netherlands, 2003.

²⁸ . ریشههای قدیمی انسانگرایی به یونان باستان بر می گردد که در فرهنگ یونانی تحت عنوان «امانیستهای قدیم» مشهور هستند. در نظر اومانیستهای یونان

اصلت منوط به اراده و خواست انسان است. انسان مبنا و غایت ارزشها قرار میگیرد. به عبارتی «انسان به عنوان میزان همه چیز و مرکز عالم است.»^{۲۹} این نظریه با محور قرار دادن انسان و منافع و همچنین اراده و خرد وی، بدو در برابر آموزه‌های کلیسایی که «محوریت خداوند»^{۳۰} را مطرح می نمود قرار گرفت. درواقع در دوران پس از عصر روشنگری اصلت انسان در برابر اصلت خدایان مطرح گردید. ولی در فلسفه های محیطی اصلت انسان در برابر اصلت طبیعت که انسان نیز جزئی از آن است مطرح می گردد.

تا کنون قلبی از فلاسفه نظیر سید حسین نصر سعی نموده اند به تعارض انسان گرایی و نظم طبیعت بپردازند. در این جا غرض، بازگویی مجادلات، نقدها یا توجیهات، انسان گرایان و خدا محوران نیست. بلکه هدف اساسی تأثیر انسان محوری بر طبیعت است که فلاسفه محیطی آنرا تحت عنوان «انسان محوری محیطی»^{۳۱} آورده اند. بنابراین پیش از آنکه به نفی یا اثبات انسان محوری یا اصلت انسان پرداخته شود، تلاش بها معطوف به تأثیری است که این جریان فکری بر نحوه برخورد انسان با

باستان، خدایان رقیب انسان محسوب می شدند و آتش جاویدان در اختیار خدای خدایان (زئوس) قرار داشت. تا اینکه انسان تلاش کرد در هیبت پرومته آتش را از زئوس بریاید و از آسمان به زمین آورد و آنرا تقدیم انسان نماید.^{۲۹} نصر، سید حسین، دین و نظم طبیعت، ترجمه انشاء الله رحمتی، نشری نی، چاپ سوم، ۱۳۸۹، ص ۲۱۱.

^{۳۰} Theocentrism.

^{۳۱} لین وایت در انتقاد از رویکرد ادیان به انسان محوری تحلیل جالب توجهی دارد. در نظر وی ریشه اصلی بحران محیط زیست ترویج رویکرد استثمار از طبیعت exploitative attitude در آموزه های کلیسایی است که نوعی انسان محوری مبتنی بر دین راجانشین طبیعت محوری مبتنی بر دین می نماید. برای دیدن تفصیل رویکرد وایت ر.ک:

محقق داماد، سید مصطفی، الهیات محیط زیست، انتشارات موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، چ اول، ۱۳۹۳.

Dale, Jamieson, Ethics and environment, Cambridge University Press, 2010, p 20.

^{۳۲} Environmental anthropocentrism.

^{۳۳} برای نمونه در این خصوص ر.ک:

Norton, Bryan G. "Environmental ethics and weak anthropocentrism." *Environmental Ethics* 6.2 (1984): 131-148. Sessions, George S. "Anthropocentrism and the environmental crisis." *Humboldt Journal of Social Relations* (1974): 71-81. McShane, Katie. "Anthropocentrism vs. nonanthropocentrism: Why should we care?." *Environmental Values* 16.2 (2007): 169-186.

طبیعت گذاشته است.^{۳۴} در این میان، اندیشه کسانی چون، هابز و لاک در ابزاری نشان دادن محیط تهی از آدمی^{۳۵}، داروینسیم اجتماعی اسپنسر^{۳۶}، انسان گرایی کانت^{۳۷}، مقهور نمودن طبیعت در اندیشه فروید^{۳۸} و فلسفه‌های اگزیستانس^{۳۹} نقش بهسزا و انکار ناپذیری در این زمینه داشته‌اند.^{۴۰}

بنابراین بسیاری بر این عقیده اند که شدت انسان محوری محیطی در عرصه حقوقی ریشه در غفلتهای فلسفی پس از عصر روشنگری دارد. غفلتی که به نوبه خود انسان را تحت تأثیر قرار داد و مشخصاً با گسترش تخریب طبیعت پس از سالهای دهه هفتاد نمود عینی یافت.

³⁴ . برای دیدن اندیشه سید حسین نصر در این زمینه بنگرید به :نصر، سید حسین، همان، صص 209-244.

³⁵ . به گفته جان بری، «لاک یکی از نخستین نظریه پردازانی است که منطقاً برخورد و ارزش گذاری ابزاری instrumental attitude با محیط تهی از آدمی را توجیه نموده است.» چراکه مطابق با فلسفه لاک انسانها می توانند مدعی مالکیت خصوصی بر محیط تهی از آدمی شوند. این رویکرد در هماهنگی با حالت طبیعی هابز state of nature زمینه ساز تشدید رویکرد انسانگرایانه با محیط تهی از آدمی شد. ر.ک:

Barry, John, Environment and Social Theory, Routledge, 1999, p 53-54.

³⁶ . داروینسیم اجتماعی social darwinism را اسپنسر به عنوان یک اصل از داروین در حوزه زیست شناسی اقتباس و آن را به زندگی جمعی انسانی تسری داد. به همین سبب ویلیام سامنر گفته بود «میلیونرها ثمره انتخاب طبیعی اند.» Millionaires are a product of natural selection در این دیدگاه صحبت از اصل «بقای اصلح» principle of survival of the fittest یعنی همان انسان مطرح است. این تئوری نه تنها بر انداموارگی محیط اجتماعی انسانها تأثیر نهاد، بلکه به طور کلی محیط تهی از آدمی را نیز بی ارزش و تحت سلطه معرفی نمود. به قول بری «داروینسیم اجتماعی به رقابت میان انسانها در جامعه و نیز میان جامعه انسانی و محیط زیست محوریت می بخشد.» سخن سامنر نقل از:

Dickens, P, Society and Nature: Towards a Green Social Theory, London: Harvester Wheatsheaf. 1992:27 in Barry op.cit.p62.

³⁷ . کانت اساساً یک فیلسوف «انسان گرا» است. به این معنا که قواعد و اصول جزمی وی فقط به حوزه آفریده ای به نام «انسان» مربوط و محدود است. هرچند طبیعت گرایانی چون «واتسون» و «رگان» بعداً اختصاص احترام کانتی به انسان را به سایر موجودات تعمیم دادند و سخن از غایت مداری کانتی در همه عرصهها نمودند. به همین سبب شاید نتوان کانت را در جرگه اندیشههای مشدده انسان محوری قرار داد. برای بررسی بیشتر تأثیر اندیشه کانت بر فلاسفه محیطی ر.ک: پرمن، راجر، جیمز مک گیل ری، اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی، ترجمه حمید رضا ارباب، نشر نی، چ دوم، 1387، صص 47-49.

³⁸ . سهم اندیشه فروید در انسانمحوری محیطی بیشتر مبتنی بر عامل روانی ضرورت مقهور نمودن طبیعت برای تحمیل نمودن خواستههای انسانی بر طبیعت

۲- نقد دوگانه انگاری محیطی (تمایز انسان از محیط)

انسان محوری با اندیشه فلسفی دکارت به اوج خود رسید. فلسفه دکارت میان ذهن انسان و جهان تفکیک قائل گردید. در اندیشه دکارت ثنویت یا دوگانگی چشمگیری بین ذهن انسان و طبیعت بوجود می آید و منِ انسانی چیزی جدای از طبیعت می شود. برآیند فلسفه ذهن و عین دکارت یا دوالیسم دکارتی ابتدای رابطه انسان و طبیعت و حیوانات بر مفهوم سلطه^{۴۱} است. فلسفه دکارت توانست دو گانه انگاری محیطی را به شدت تقویت نماید.^{۴۲} این فلسفه در سالیان بعد باعث گردید که طبیعت

سرکش است. در این میان اشتیاقی سبعانه برای از میان برداشتن دشواریهایی که طبیعت (بیماری و درد) بر روح و روان انسانی تحمیل نموده است، وجود دارد. برای دیدن تفصیل این موضوع ر.ک: بری، همان منبع، صص 103-106.³⁹ فلسفه های اگزیستانس، انسان گرایی تازه ای را در عرصه توجه به وجود و ماهیت انسانی مطرح نمودند. در آغاز کسانی مانند، کی یر کگار Kierkegaard، یاسپرس و هایدگر و سپس ژان پل سارتر و آلبر کامو، در نضج این نظریه بر جریان انسان گرایی و تلقی از انسان، اهداف و روش زندگی وی در طبیعت تأثیر مستقیم نهاده اند. فلاسفه اگزیستانس تأکید بر توجه به وجود انسانی دارند. در این اندیشه وجود بر ماهیت مقدم است. این انسان است که آزاد و مسئول است و در مقابل جهان طبیعت مبتنی بر هیچ نظم از پیش تعریف شده ای نیست. دنیای طبیعت بی هدف و پوچ خلق گردیده است. بنابراین تمام تلاش فیلسوفان اگزیستانس را در تشدید انسانمحوری محیطی می توان در دو امر ذیل خلاصه نمود. نخست / اینکه، این فلسفه در تلاش است تا نشان دهد که وجود انسان از سایر گونه های زیستی مجزا است و تمایز عمیقی میان ماهیت و وجود انسان با سایر موجودات غیر انسان وجود دارد. هر چند در نهایت هر دو بی هدف هستند، ولی وجود انسان به خودی خود ارزشمند است. در این رویکرد انسان یک تمایز اساسی با سایر عناصر زیستی دارد و آن اینکه انسان علاوه بر جهان بر وجود خود نیز آگاه است. لیکن سایر جانداران این تلقی (خود آگاهی) از وجود خود ندارند. براساس فلسفه های اگزیستانس، دو نوع وجود داریم که از هم دیگر متمایز می شوند. «وجود انسان» و «وجود سایر گونه ها» که هر دو این ها از جهت «خود آگاهی» با هم تمایز دارند. موضوع دومی که در نظریه های اگزیستانس و قرائت آنها از انسان در ارتباط مستقیم با فلسفه های محیطی است، موضوع پوچ بودن و تصادفی بودن جهان هستی است که رویکردهای حفاظتی را تهی از هدف می سازد. برای دیدن نسبت فلسفه های اگزیستانس و بحران محیط زیست ر.ک: گیر، آر ان، پسامدرنیسم و بحران زیست محیطی، ترجمه عرفان ثابتی، نشر چشمه، چ اول، تابستان 1380، صص 218-210.

⁴⁰ . برای بررسی بیشتر نسبت این نظریات با انسانمحوری محیطی ر.ک: جان بری، منبع پیشین، صص 67-94.

⁴¹ Domination.

⁴² . مشهدی، علی، اسماعیل کشاورز، «تأملی بر مبانی فلسفی حق بر محیط زیست سالم»، پژوهشنامه حقوق اسلامی، ش 36، زمستان 1391، صص 70-

برای انسان تنها ارزش سودانگاران، در خدمت انسان و فایده طلبانه داشته باشد. بر اساس فلسفه دکارت انسان ها تنها موجوداتی هستند که از این موهبت برخوردارند حیوانات مخلوقات روبات ماندی هستند که هیچ آگاهی ندارند. این نگرش در تخریب و نابودی محیط زیست عامل تأثیر گذاری بوده است.^{۴۳} آنجاکه دکارت گفت «انسان مالک طبیعت است.»^{۴۴} ضمناً بر این امر تأکید داشت که خداوند مالک طبیعت نیز است. با این حال جریان سکولاریزاسیون در آغاز عصر روشنگری تمایز سنتی میان مالکیت خداوند و انسان را از بین برد و انسان مالک حقیقی طبیعت شد.^{۴۵} علم گرایی (سیانتیسم) نیز بر شدت سلطه انسان بر طبیعت و توانایی وی بر بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی نیز افزود و تکنولوژی حاصل از این علم گرایی افراطی بود. جریانهای طبیعت گرا هرگز به دنبال حذف انسان از طبیعت نبودند. بلکه میخواستند بر فعالیتهای مخرب انسان در طبیعت لگام زنند.

۳- نقد لذت جویی و فایده گرایی

از نظر فایده گرایی چون جان استوارت میل، فعل اخلاقی آن است که متضمن کسب بیشترین لذت و خوشبختی و دفع بیشترین رنج و درد برای بیشترین افراد انسانی باشد. هرچند ریشههای فایده گرایی را می توان در اندیشههای فلسفی یونان باستان و قرون وسطی یافت، لیکن «در خلال عصر روشنگری بود که سودگرایی به عنوان یک مکتب فکری بزرگ مطرح شد... سودگرایی در واقع پاسخی به نظرات طبیعت گرایانه و خودگرایانه هابز بود»^{۴۶} از نظر یکی از نویسندگان به نام جان گی^{۴۷} انسان

47.

⁴³ . شکوئی، دکتر حسین، فلسفه های محیطی و مکتب های جغرافیایی، انتشارات موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتا شناسی، جلد دوم، چ پنجم، ص 14.

⁴⁴ . Gassiot, Olivier, Gassiot, Olivier, «L'animal, nouvel objet du droit constitutionnel», Revue française de Droit constitutionnel, n° 64, 2005.p 704.

⁴⁵ . بعداً در برابر این جریان، برخی از اندیشه ها به شدت دوالیزم دکارتی را نقد نمودند. که می توان به کسانی مانند هگل، مارکس و یا دیگر مکتبهای تحلیلی و پوزیتیویستی قرن بیستم اشاره نمود. هایدگر مشهورترین فلیسوفی است که علیه این فلسفه می آشوبد و سخن از وجود واحد می نماید. براساس نقدهای هایدگر، در فلسفه دکارت انسان به سوژه (فاعل شناسا) و اشیا و جهان پیرامون انسان به ابژه (متعلق شناسایی) تقلیل داده شد. این طرز تلقی از طبیعت و جهان به عنوان منبع دائمی منجر به تخریب طبیعت و غلبه رویکردهای انسان محور گردید. برای بررسی نقدهای هایدگر بر دوالیزم دکارتی بنگرید به: شقاقی، حسین، «مقایسه ای بین اندیشه های پست مدرن و سنت گرایی»، ماهنامه اطلاعات حکمت و معرفت، سال سوم، ش 2 (14 پیاپی)، 1387. ص 48.

⁴⁶ . اترک، حسین، «سود گرایی اخلاقی»، مجله نقد و نظر، بهار و تابستان 84، ش 37 و 38، ص 265.

⁴⁷ . John Gay

به مثابه فاعل اخلاقی به دنبال لذت خویش است.⁴⁸ نتیجه نخستینی که از این اصل به دست می آید این است که هر گونه مداخله در طبیعت که بیشترین حد آسایش و رفاه را برای آدمیان به بار آورد، مطلوب است. مقتضای این رویکرد، تفسیری فایده انگارانه و لذت مدارانه از طبیعت و هستی است.⁴⁹ فلسفه اصالت لذت در همراهی با تقلیل گرایی مبتنی بر جهان بینی مکانیکی به دست آمده از فلسفه مکانیکی نیوتن، به جهان به شکل اشیاء و پدیده های منفک و مجزا می نگرد که هیچ ماهیت زنده و به هم پیوسته ای ندارد.⁵⁰ در این نگاه دید ابزاری به طبیعت برای تأمین بیشترین رفاه و خیر «انسان» ضروری است.

۴- نقد ارزش ابزاری طبیعت

در رویکردهای انسان محور، «طبیعت» عنصری وابسته و تبعی محسوب میشود که در نهایت به منافع انسانی گره می خورد. در نظریه بوم شناسی ژرف نائس، طبیعت همچون انسان، موجودی زنده تصور می شود که حق حیات دارد و قطع نظر از اینکه چه جایگاهی در زندگی انسان می تواند داشته باشد از ارزش ذاتی برخوردار است.⁵¹ بوم شناسی ژرف از برابری و ارزش حقوقی همه موجودات زنده حمایت می کند و ضمن احترام به طبیعت و لزوم مراقبت دائم از آن بر عدم خسارت زدن به گیاهان در حین قدم زدن در کوهستان تاکید می نماید. در نظریه اخلاقی نائس که الهام گرفته از فلسفه اسپینوزا است، با رد فردگرایی ذره ای، چنین استدلال می شود که جدا و متمایز پنداشتن انسان از

⁴⁸ . وی در رساله خویش تحت عنوان، در باب اصل بنیادی فضیلت در سال 1731 «ابتدا از معیار فضیلت و سپس از اراده و در نهایت از نظریه تداعی که اساس روان شناختی نظریه اخلاقی اش بود، سخن گفت. گی نخستین معیار فضیلت را در اراده خدا پیدا کرد. از آن جا که خداوند خوش بختی انسانها را اراده می کند، پس خوش بختی معیار اراده خداست. خوش بختی به (جمع لذت) تعریف می شود. از آن جا که انگیزه فاعل اخلاقی خودگرایانه است و فاعل اخلاقی دنبال لذت خویش است. در انتقاد از فایده گرایی هم «فایده گرایی جمع گرا» و هم «فایده گرایی فرد گرا» از سوی اکولوژیستها نقد می گردد.» نقل از: اترک، همان، صص 265-266.

⁴⁹ . See: De Geus, Marius. "Sustainable hedonism: The pleasures of living within environmental limits." *The politics and pleasures of consuming differently* (2009): 113-129.

⁵⁰ . کامکار، بهنام و مهدوی دامغانی، دکتر عبدالمجید، مبانی کشاورزی پایدار، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، 1387، ص 26.

⁵¹ . Naess, Arne. "A defence of the deep ecology movement." *Environmental Ethics* 6.3 (1984): 265-270.

باقی جهان، نه تنها آدمی را گرفتار خودخواهی می نماید بلکه سبب برانگیختن حس خودخواهی او نسبت به طبیعت هم می شود.^{۵۲} این گروهها عموماً طرفدار ارزش ذاتی طبیعت بوده و یا حد اقل در توجیه آراء و اندیشه‌های خود از این تئوری بهره می جویند. این گروه که اندیشه‌های آنان به «اکولوژیست‌های عمیق»^{۵۳} پیوند می خورد به دنبال تغییر روابط انسان با طبیعت هستند.

از دیدگاه اکولوژی ژرف، نظامهای حقوقی سرمایه داری بر یک باور غلط بنا شده اند. در نظر این الگوها اقتصاد سرمایه داری به گونه ای طراحی شده است که دست نامرئی آن می تواند برای همه افراد و همه جامعه‌هایی که براساس این الگوها و فارغ از ملاحظات زیست محیطی اداره می گردند، زندگی مناسب را به ارمغان آورند.^{۵۴} در حالی که اگر رفاه و زندگی مناسب در معنای افزایش «ثروت» و «مصرف» بدانیم این معنایی جز تهی شدن منابع و تخریب محیط زیست نخواهد داشت.^{۵۵} مصرف گرایی که حاصل مدل اقتصادی سرمایه داری است، ضمن تخریب محیط زیست امکان دسترسی برابر به

⁵² . برای بررسی بیشتر در خصوص مبانی بوم شناسی ژرف برای نمونه ر.ک: Devall, Bill, and George Sessions. "Deep ecology." *Environmental ethics: Readings in theory and application* (1985): 157-61. Naess, A. (2005). The basics of deep ecology. *Trumpeter*, 21(1). Fox, Warwick. "Deep ecology: a new philosophy of our time?." *The ecologist* 14.5/6 (1984): 194-200. Zimmerman, Michael E. "Feminism, deep ecology, and environmental ethics." *Environmental Ethics* 9.1 (1987): 21-44

⁵³ .Deep ecologist

⁵⁴ . در نظر روتلی، در اخلاق محیط زیست قضایایی وجود دارند که سر ناسازگاری با الگوها و اصول انسان محور فلسفه مدرنیته دارند. وی با بیان برهان خلف نشان می دهد که چگونه «اصل ارزش» و «اصل آسیب» در ارتباط با بحران محیط زیست نقض می شوند. لذا نتیجه می گیرد که اولاً برخی از افعال انسان در ارتباط با محیط زیست فارغ از اینکه به منافع انسانی آسیب وارد می نماید یا نه ذاتاً خطا است. (رد اصل آسیب) ثانیاً برخی از عناصر طبیعت به خودی خود ارزش دارند، فارغ از اینکه منافع انسانی دخیل باشند یا خیر (رد اصل ارزش)

⁵⁵ . در خصوص نسبت الگوی سرمایه داری لیبرال و تخریب محیط زیست برای نمونه ر.ک:

Phillips, Catherine. "It's the Economy, Stupid: Capitalism, Environmental Law, and the Need for Sustainable Economies." *Nat'l Law. Guild Rev.* 70 (2013): 230. Harper, Krista. *Wild capitalism: environmental activists and post-socialist political ecology in Hungary*. No. 694. East European Monographs, 2006. O'Connor, Martin, ed. *Is capitalism sustainable?: political economy and the politics of ecology*. Guilford Press, 1994. Moore, Jason W. "The Modern World-System as environmental history? Ecology and the rise of capitalism." *Theory and Society* 32.3 (2003): 307-377. Park, Jonathan T. "Climate Change and Capitalism." *Consilience: The Journal of Sustainable Development* 14.2 (2015): 189-206.

فرصتها، بهداشت و سلامت را نیز برای بسیاری از مردمان از بین خواهد برد. برخی از اکولوژیستها نه تنها الگوهای مبتنی بر فرد گرایی و مصرف گرایی و سرمایه داری را نقد میکنند با «دولتهای رفاهی» نیز سر ناسازگاری دارند. هاردین می گوید این دولتهای رفاهی هستند که مانع می شوند طبیعت کار خود را درست انجام دهد.^{۵۶}

نتیجه گیری

آنچه که به اختصار در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفت تأمل پیرامون این مسئله بود که به دلیل تحول روابط میان انسان و طبیعت و تغییر مفهوم آزادی انسان در برخورد با محیط زیست خویش، ما شاهد شکل گیری دورههای هستیم که ذیل عنوان «دوران مدرن» از آن یاد میشود. این دوران دستاوردهای بسیاری برای انسان در حوزه های اقتصادی و اجتماعی و حقوقی داشته است. لیکن مبانی مدرنیته که به زعم ما از اصالت سود، اصالت مصرف، اصالت فرد انسانی و اصالت عقل بورژوازی نشأت میگیرد در حوزه محیط زیست بسیار غمبار و نگران کننده است. خود محوری، انسان محوری، مصرف گرایی، لذت جویی افراطی، سود گرایی، ارزش ابزاری طبیعت، فراموشی اخلاق زیست محیطی، توسعه گرایی شتاب آلود و ... نقدهای هستند که به ساختار مدرنیته وارد می شود و ما را ناچار به بازبینی این مبانی می نمایند. نقدهای که در سطح کلان اجرا و دستیابی به نظام حقوق محیط زیست (در معنای هنجاری) منوط به پذیرش و تغییر آنهاست.

فهرست منابع و مآخذ

۱. قرآن کریم
۲. اترک، حسین، «سود گرایی اخلاقی»، مجله نقد و نظر، بهار و تابستان ۸۴، ش ۳۷ و ۳۸، ص ۲۶۵.
۳. بری، جان، محیط زیست و نظریه اجتماعی، ترجمه حسن پویان ونیره توکلی، سازمان حفاظت محیط زیست، چ اول، ۱۳۸۰.

^{۵۶} . کهیل، مایکل، محیط زیست و سیاست اجتماعی، ترجمه دکتر حسین حاتمی نژاد و دکتر سهراب امیریان، انتشارات دانشگاه تهران، چ اول، ۱۳۸۷، ص ۵۸.

۴. بنسون، جان، اخلاق محیط زیست، مجموعه مقالات و بررسیها، ترجمه عبدالحسین وهاب زاده، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، چ اول، ۱۳۸۱.
۵. بوتکین، دانیل، شناخت محیط زیست، ترجمه عبدالحسین وهاب زاده، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، چ اول، ۱۳۸۲.
۶. بیر، توماس، «عصر اکوزوئیک»، مجله سیاحت غرب، مرکز پژوهشهای اسلامی صداوسیما، ش ۳۳، فروردین ۱۳۸۵.
۷. پرم، راجر، جیمز مک گیل ری، اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی، ترجمه حمید رضا ارباب، نشر نی، چ دوم، ۱۳۸۷.
۸. شقاقی، حسین، «مقایسه ای بین اندیشه های پست مدرن و سنت گرایی»، ماهنامه اطلاعات حکمت و معرفت، سال سوم، ش ۲(۱۴) پیاپی، ۱۳۸۷.
۹. شکویی، دکتر حسین، فلسفه های محیطی و مکتبهای جغرافیایی، انتشارات موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتا شناسی، چ پنجم، ۱۳۸۷.
۱۰. شکویی، دکتر حسین، فلسفه های محیطی و مکتب های جغرافیایی، انتشارات موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتا شناسی، جلد دوم، چ پنجم. ۱۳۸۵.
۱۱. فیروزی، مهدی، « مبانی حق بر محیط زیست در قرآن»، مجله رواق/اندیشه، خرداد ۸۴، ش ۴۲.
۱۲. قلی زاده انصاری، مصطفی، حقوق محیط زیست در ایران، انتشارات سمت، چ اول، ۱۳۷۴.
۱۳. کارسون، راشل، بهار خاموش، ترجمه عبدالحسین وهاب زاده، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، چ دوم، ۱۳۸۱.
۱۴. کاظمی، جمال، « روایت نو از دین، زمین و زندگی: نگاهی به آراء توماس بیر»، مجله اخبار ادیان، سال ۸، ش ۱ مرداد ۸۹.
۱۵. کامکار، بهنام و مهدوی دامغانی، دکتر عبدالمجید، مبانی کشاورزی پایدار، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، ۱۳۸۷.
۱۶. کنت مک، کالیون، «اجرای عدالت درباره محیط زیست بین المللی؛ حقوق و راه حل ها»، ترجمه محمدحسین زاهدین لباف، مجله حقوقی، دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، ش ۳۱، پاییز ۸۳.
۱۷. کهیل، مایکل، محیط زیست و سیاست اجتماعی، ترجمه دکتر حسین حاتمی نژاد و دکتر سهراب امیریان، انتشارات دانشگاه تهران، چ اول، ۱۳۸۷.
۱۸. گیر، آر ان، پسامدرنیسم و بحران زیست محیطی، ترجمه عرفان ثابتی، نشر چشمه، چ اول، تابستان ۱۳۸۰.

۱۹. محقق داماد، سید مصطفی، الهیات محیط زیست، انتشارات موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، چ اول، ۱۳۹۳.
۲۰. مشهدی، علی، اسماعیل کشاورز، «تأملی بر مبانی فلسفی حق بر محیط زیست سالم»، پژوهشنامه حقوق اسلامی، ش ۳۶، زمستان ۱۳۹۱.
۲۱. مشهدی، علی، حق بر محیط زیست سالم، انتشارات میزان، چ اول، ۱۳۹۱.
۲۲. نصر، سید حسین، دین و نظم طبیعت، ترجمه انشاء الله رحمتی، نشری نی، چاپ سوم، ۱۳۸۹.

23. Alario, Margarita, and William Freudenburg. "The paradoxes of modernity: scientific advances, environmental problems, and risks to the social fabric?." *Sociological Forum*. Vol. 18. No. 2. Springer Netherlands, 2003.
24. Barry, John, *Environment and Social Theory*, Routledge, 1999.p 53-54.
25. Bird, Elizabeth Ann R. "The social construction of nature: theoretical approaches to the history of environmental problems." *Environmental Review: ER* (1987): 255-264.
26. Carson, R, *Silent Spring*, Greenwich, CT, Fawcett Premier, 1962.
27. Dale, Jamieson, *Ethics and environment*, Cambridge University Press, 2010.
28. De Geus, Marius. "Sustainable hedonism: The pleasures of living within environmental limits." *The politics and pleasures of consuming differently* (2009): 113-129.
29. Devall, Bill, and George Sessions. "Deep ecology." *Environmental ethics: Readings in theory and application* (1985): 157-61.
30. Dickens, P, *Society and Nature: Towards a Green Social Theory*, London: Harvester Wheatsheaf. 1992.
31. Fox, Warwick. "Deep ecology: a new philosophy of our time?." *The ecologist* 14.5/6 (1984): 194-200.
32. Gassiot, Olivier, Gassiot, Olivier, «L'animal, nouvel objet du droit constitutionnel», *Revue française de Droit constitutionnel*, n° 64, 2005.p 704.
33. Hamilton, Clive, François Gemenne, and Christophe Bonneuil, eds. *The Anthropocene and the global environmental crisis: rethinking modernity in a new epoch*. Routledge, 2015.

34. Harper, Krista. *Wild capitalism: environmental activists and post-socialist political ecology in Hungary*. No. 694. East European Monographs, 2006.
35. Hornborg, Alf, John Robert McNeill, and Juan Martínez Alier, eds. *Rethinking environmental history: world-system history and global environmental change*. Rowman Altamira, 2007.
36. Leopold, Aldo. "The land ethic." *The Ecological Design and Planning Reader*. Island Press/Center for Resource Economics, 2014. 108-121.
37. Martinez, MarieLouise, *Pour l'éducation à l'écocitoyenneté, à la responsabilité et à la confiance durable observer la formation des identités singulières, sociales et professionnelles*, Projet CPIE des les de Lérins et Pays d'Azur et IUFM de Nice, 2006-2008, 477.pp.
38. McNeill, John Robert. *Something new under the sun: An environmental history of the twentieth-century world (the global century series)*. WW Norton & Company, 2001.
39. McShane, Katie. "Anthropocentrism vs. nonanthropocentrism: Why should we care?." *Environmental Values* 16.2 (2007): 169-186.
40. Moore, Jason W. "The Modern World-System as environmental history? Ecology and the rise of capitalism." *Theory and Society* 32.3 (2003): 307-377.
41. Naess, A. (2005). The basics of deep ecology. *Trumpeter*, 21(1).
42. Naess, Arne. "A defence of the deep ecology movement." *Environmental Ethics* 6.3 (1984): 265-270.
43. Norton, Bryan G. "Environmental ethics and weak anthropocentrism." *Environmental Ethics* 6.2 (1984): 131-148.
44. O'Connor, Martin, ed. *Is capitalism sustainable?: political economy and the politics of ecology*. Guilford Press, 1994.
45. Park, Jonathan T. "Climate Change and Capitalism." *Consilience: The Journal of Sustainable Development* 14.2 (2015): 189-206.
46. Phillips, Catherine. "It's the Economy, Stupid: Capitalism, Environmental Law, and the Need for Sustainable Economies." *Nat'l Law. Guild Rev.* 70 2013.
47. Sessions, George S. "Anthropocentrism and the environmental crisis." *Humboldt Journal of Social Relations* (1974): 71-81.
48. Vincent Commenne, *Responsabilité sociale et environnementale*, éditions Charles Léopold Mayer, Paris, 2006, pp29-33.

49. Worster, Donald, ed. *The ends of the earth: perspectives on modern environmental history*. Cambridge University Press, 1988.
50. Worster, Donald, ed. *The ends of the earth: perspectives on modern environmental history*. Cambridge University Press, 1988.
51. Worster, Donald. *The wealth of nature: environmental history and the ecological imagination*. Oxford University Press on Demand, 1993.
52. York, Richard, Eugene A. Rosa, and Thomas Dietz. "Footprints on the earth: The environmental consequences of modernity." *American sociological review* (2003): 279-300.
53. Zimmerman, Michael E. "Feminism, deep ecology, and environmental ethics." *Environmental Ethics* 9.1 (1987): 21-44